

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/232/2021

**शिकायतकर्ता श्री पवन गोयल मारूती एजेन्सी के पीछे करबला रोड बिलासपुर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

विरूद्ध

**जनसूचना अधिकारीकार्यालय नगर पालिक निगम विकास भवन नेहरू चौक बिलासपुर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 06.05.2022

1. शिकायतकर्ता के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के तहत जनसूचना अधिकारी नगर पालिक निगम विकास भवन नेहरू चौक बिलासपुर जिला बिलासपुर को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 01.01.2021 की जानकारी प्राप्त न होने से शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 06.02.2021 को शिकायत प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 10.02.2021 को पंजीकृत हुई।
2. प्रकरण सुनवाई हेतु समक्ष में प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री पवन गोयल व्हीसी में अनुपस्थित।
4. जन सूचना अधिकारी की ओर से श्री प्रकाश शर्मा तथा डिम्ड जनसूचना अधिकारी नगर पालिक निगम विकास भवन नेहरू चौक बिलासपुर जिला बिलासपुर श्री सुरेश शर्मा सहायक अभियन्ता व्हीसी में उपस्थित।
5. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत शिकायतकर्ता के द्वारा जनसूचना अधिकारी से – राजेश सेठ/रजनी के नाम पर निर्मित विनायका हाईटस नामक बहुमंजिला बिल्डिंग अंडरब्रिज के पास मेनरोड तारबहार बिलासपुर जोकि ख नं 903 मौजा जूना बिलासपुर पहन 22/36 रानिम बिलासपुर की गावठान मद की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने से संबंधित आयुक्त नगरपालिक निगम बिलासपुर या भवन निर्माण अधिकारी नगरपालिका निगम बिलासपुर द्वारा या अतिक्रमण शाखा नगरपालिक निगम बिलासपुर के प्रभारी द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा हटाने से संबंधित की गई किसी भी प्रकार की कार्यवाही से संबंधित सभी दस्तावेज/आदेश/निर्देश/नोटिस/नोटशीट/तोड़फोड़ इत्यादि कार्यवाही से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित सत्यापित प्रति तथा उक्त अवैध निर्माण एवं कब्जा हटाने हेतु सक्षम एवं संबंधित अधिकारियों के पूर्ण नाम पदीय नाम पदस्थापना इत्यादि के विवरण की मांग की गई।
6. प्रकरण में आयोग की सुनवाई दिनांक 21.10.2021 को निम्न आदेश पारित किया गया –
(4) प्रकरण का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता के द्वारा जनसूचना अधिकारी नगरपालिक निगम बिलासपुर के समक्ष मूल आवेदन दिनांक 01.01.2021 को प्रस्तुत किया गया। जनसूचना अधिकारी नगरपालिक निगम बिलासपुर के जवाब के अनुसार

आवेदक का आवेदन प्राप्त होने पर उसे अधिनियम की धारा 5(5) के तहत एकल नस्ती के माध्यम से दिनांक 02.01.2021 को को डिम्ड जन सूचना अधिकारी भवन शाखा को प्रेषित किया गया । डिम्ड जनसूचना अधिकारी भवन शाखा के द्वारा दिनांक 11.06.2021 को एक पृष्ठ की जानकारी जनसूचना अधिकारी को दी गई जिसे जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगरपालिक निगम बिलासपुर के द्वारा दिनांक 26.06.2021 को शिकायतकर्ता को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जाना पाया जाता है ।

- (5) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि डिम्ड जनसूचना अधिकारी भवन शाखा के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को समझने में त्रुटि की गई है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है । उनके द्वारा जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 01.01.2021 की जानकारी दिनांक 11.06.2021 को प्रेषित की गई है जिसमें उनके द्वारा लगभग 5 माह का विलंब किया गया है जिससे शिकायतकर्ता को 05 माह के विलंब से जानकारी प्राप्त हुई है जिसके लिये तत्कालीन डिम्ड जन सूचना अधिकारी भवन शाखा श्री सुरेश शर्मा प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाते हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह स्पष्ट प्रावधानित है कि डिम्ड जन सूचना अधिकारी को भी जन सूचना अधिकारी के समान मान्य किया जाकर अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान किया गया है । प्रकरण में शिकायतकर्ता को लगभग 5 माह के बाद जानकारी प्रदान किये जाने के लिए तत्कालीन डिम्ड जनसूचना अधिकारी भवन शाखा श्री सुरेश शर्मा प्रथम दृष्टया दोषी हैं । अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत तत्कालीन डिम्ड जनसूचना अधिकारी भवन शाखा श्री सुरेश शर्मा द्वारा जानकारी देने में किये गये विलंब के लिए क्यों न उन पर 250 रु प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रु का अर्थदंड अधिरोपित किया जावे । जनसूचना अधिकारी अपना लिखित जवाब आयोग की आगामी पेशी के पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें । समय सीमा में जवाब प्राप्त नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।
- (6) आयोग के उक्त आदेश की एक प्रति आयुक्त नगरपालिक निगम बिलासपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग का आदेश तत्कालीन डिम्ड जनसूचना अधिकारी भवन शाखा श्री सुरेश शर्मा पर तामिल कराकर उसकी पावती आयोग को प्रेषित करें । साथ ही उनका लिखित जवाब आयोग की आगामी पेशी के पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत हो जावे यह भी सुनिश्चित करें ।
7. आज सुनवाई में जनसूचना अधिकारी नगर पालिक निगम विकास भवन नेहरू चौक बिलासपुर जिला बिलासपुर श्री सुरेश शर्मा सहायक अभियन्ता उपस्थित हुए । उन्हें आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जारी कारण बताओ सूचनापत्र का जवाब प्रस्तुत

- करने हेतु 22.11.2021 तक का समय दिया गया था । परन्तु उक्त दिनांक को सुनवाई नहीं होने से प्रकरण दिनांक 06.05.2022 को नियत किया गया । परन्तु श्री सुरेश शर्मा से आयोग को किसी प्रकार का कोई जवाब प्राप्त नहीं होना पाया जाता है ।
8. उनके द्वारा समक्ष में बताया गया कि उनके द्वारा दिनांक 31.08.2021 को अपना जवाब आयोग को भेज दिया गया है । उनके द्वारा बताये गये जवाब दिनांक 31.08.2021 का अवलोकन किया गया । उक्त पत्र जन सूचना अधिकारी नगरपालिक निगम बिलासपुर के द्वारा राज्य सूचना आयोग द्वारा उन्हें जारी नोटिस क्रमांक 58279/प्र.क्र.सी/232/2021 दिनांक 09.07.2021 के जवाब में प्रेषित किया जाना पाया जाता है । जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 31.08.2021 में बताया गया है कि उन्हें दिनांक 02.01.2021 को आवेदक का पत्र प्राप्त हुआ । जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 11.06.2021 को 01 पृष्ठ की जानकारी सहायक जन सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराई जिसे सहायक जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 25.06.2021 को पत्र जारी कर दिनांक 26.06.2021 को शिकायतकर्ता को पंजीकृत डाक से उपलब्ध कराई गई । उनके द्वारा पंजीकृत डाक की रसीद आयोग के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई गई । पत्र के पैरा 3 में बताया गया है कि डिम्ड जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 18.06.2021 को जानकारी उपलब्ध कराया गया । इस प्रकार डिम्ड जनसूचना अधिकारी के द्वारा ही जानकारी देने में विलंब करने श्री सुरेश शर्मा को दिनांक 21.10.2021 को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर यह पूछा गया था कि उन्हे मूल आवेदन दिनांक 01.01.2021 को प्राप्त होने के बाद उनके द्वारा दिनांक 11.06.2021 को 05 माह के विलंब के बाद शिकायतकर्ता को जानकारी प्रेषित की गई, वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें । उनके द्वारा समक्ष में दिनांक 31.08.2021 को जवाब प्रेषित किया जाना बताया गया परन्तु उक्त पत्र जन सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग को मूल नोटिस दिनांक 09.07.2021 के जवाब में प्रेषित किया जाना पाया जाता है । वह पत्र डिम्ड जन सूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जारी कारण बताओ सूचनापत्र का जवाब नहीं है, न ही श्री सुरेश शर्मा के द्वारा किये गये विलंब के बारे में उक्त पत्र में कोई स्पष्टीकरण है ।
9. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(5) में यह प्रावधानित है कि – कोई अधिकारी जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी को सभी सहाता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी समझा जावेगा । जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा द्वारा जानकारी देने में विलंब के लिये उक्त नोटिस के माध्यम से जवाब चाहा गया परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का जवाब आज दिनांक तक आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि कारण बताओ सूचनापत्र. में यह

स्पष्ट लेख किया गया था कि जन सूचना अधिकारी अपना लिखित जवाब आयोग की आगामी सुनवाई के पूर्व प्रस्तुत करें। समय सीमा में जवाब प्राप्त न होने उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। परन्तु जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा द्वारा किसी प्रकार का जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अधिनियम की धारा 5(5) के तहत जन सूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा के विरुद्ध यह मान्य किया जाता है कि उन्हें अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार लगभग 5 माह विलंब से जानकारी प्रेषित करने के लिये अधिनियम की धारा 5(5) के तहत जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा को दोषी पाया जाता है।

10. अतः जन सूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा के विरुद्ध आयोग द्वारा दिनांक 21.10.2021 को अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जारी नोटिस के अनुसार 250 रु प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रु (पच्चीस हजार रु) का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।
11. आयोग के उक्त आदेश की एक प्रति आयुक्त नगरपालिक निगम बिलासपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 5(5) के तहत जनसूचना अधिकारी श्री सुरेश शर्मा सहायक अभियन्ता के वेतन से उपरोक्त अर्थदंड की राशि नियमानुसार वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
12. प्रकरण में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के. राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त